

Nr. 73 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Ausbildung und Laufbahn für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung. 12. April 1937

R 43 II/450a, Bl. 150–152 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Übernahme der Rechtspflege auf das Reich hat auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes vom 16. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 91)² zum Erlaß der Justizausbildungsordnung vom 22. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 727)³ geführt, die für den Umfang des Reichs die Einheitlichkeit der Ausbildung des richterlichen Nachwuchses im Sinne nationalsozialistischer Rechts- und Weltanschauung gewährleistet. Der heute das Deutsche Volk beherrschende Wunsch nach möglicher Vereinheitlichung des Reichsaufbaues legte an sich den Gedanken nahe, mit der Justizausbildungsordnung die Handhabe zur Heranbildung eines einheitlichen deutschen Rechtswahrertyps dergestalt zu schaffen, daß jeder, der die dort vorgesehenen Prüfungen bestand, die wissenschaftliche Befähigung zur Bekleidung aller Ämter des höheren Dienstes in der gesamten Staatsverwaltung, abgesehen von ihren rein technischen Zweigen, erworben haben sollte. Allein es stellte sich bald heraus, daß das Ideal der Ausbildungseinheit sich unter den gegebenen Umständen nicht voll verwirklichen läßt. Die Zeit, die dem jungen Rechtsbeflissenen zu seiner praktischen Ausbildung von der ersten bis zur zweiten Staatsprüfung zur Verfügung gestellt werden kann, ist aus bevölkerungspolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Gründen so knapp bemessen, daß sich angesichts der Fülle des heute zu bewältigenden Stoffes bei einheitlicher *Referendarausbildung* ein den hohen Ansprüchen des nationalsozialistischen Staates genügender Grad der Vorbereitung weder für den Nachwuchs in der richterlichen Laufbahn noch für den in der Laufbahn der allgemeinen und inneren Verwaltung erreichen läßt. Wenn auch einzelne deutsche Länder, wie beispielsweise Bayern, mit der gemeinsamen Referendarausbildung durchaus befriedigende Ergebnisse erzielt haben, so kann unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr erwartet werden, daß eine Übertragung dieses Grundsatzes auf das Reich die Erfahrungen Bayerns bestätigen würde. Nach eingehender Prüfung wird deshalb vorgeschlagen, zwar an dem auch bisher in ganz Deutschland herrschenden Grundsatz der gemeinsamen Hochschulausbildung und der gemeinsamen ersten Staatsprüfung der Rechtsbeflissenen festzuhalten und insoweit die Justizausbildungsordnung vom 22. Juli 1934 als geeignete Rechtsgrundlage auch für die Ausbildung der Anwärter der höheren Laufbahn in der allgemeinen und inneren Verwaltung anzunehmen, dagegen den Ausbildungsgang des jungen Rechtsbeflissenen nach Ablegung der ersten Staatsprüfung zu spalten, je nachdem er die richterliche oder die Verwaltungslaufbahn einzuschlagen gewillt ist. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Ausbildungsordnung für den Verwaltungsdienst mit dem Typ des Regierungsreferendars. Mit ihr wird die Einrichtung für das ganze Reich rechtlich verankert, die sich in Preußen seit dem Beginn des achtzehnten Jahrhunderts

¹ KabVorl. des RIM zur Verabschiedung im Umlaufweg, dem StSRk übersandt unter Hinweis auf die bereits erfolgte „grundsätzliche“ Zustimmung der beteiligten Reichsminister und m. d. B., die Umlauffrist möglichst kurz zu bemessen; R 43 II/450a, Bl. 145–152. Vorgeschichte s. ARH III, Nr. 34. Die Formulierung der Begründung knüpfte an die der Erstvorlage des Gesetzes vom 29. 12. 1936 an; ebd. Anm. 15.

² *Erstes Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich*; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 93 f.

³ Näheres hierzu s. ebd. S. 108–111, 299–302.

mit einer kurzen, aus der Systemzeit herrührenden Unterbrechung⁴ hervorragend bewährt und den Verwaltungsbeamten erzogen hat, dessen Ansehen in der ganzen Welt begründet ist.

Nach der Klärung des Problems in diesem Sinne darf aber mit der entsprechenden Rechtsetzung nicht länger gezögert werden, weil die Zersplitterung des bestehenden Rechtszustandes und die dadurch bedingten Verwaltungsschwierigkeiten nicht mehr erträglich sind. Im Interesse einer geordneten Verwaltung muß Wert darauf gelegt werden, *baldigst* einen geeigneten Verwaltungsnachwuchs zu erhalten, der, nationalsozialistisch und fachlich wertvoll, durch seinen für das gesamte Reichsgebiet *einheitlich* gestalteten Vorbereitungsdienst bereits die Zusammenhänge und Aufgaben der Verwaltung kennt sowie Blick für das praktische Leben und die Notwendigkeiten des Augenblicks besitzt. In der allgemeinen und inneren Verwaltung, auf die sich der vorgelegte Entwurf beschränkt⁵, besteht zur Zeit ein jährlicher Bedarf von 150–200 Assessoren, die künftig im wesentlichen aus der Zahl der Regierungsreferendare entnommen werden sollen, deren Gesamtzahl diesem jährlichen Bedarf angepaßt werden wird. Daneben werden im Bedarfsfälle nach wie vor Assessoren eingestellt werden, die die Große Staatsprüfung nach den Bestimmungen der Justizausbildungsordnung abgelegt haben. Wie bereits früher in Preußen von der allgemeinen und inneren Verwaltung, für die eine Sonderlaufbahn bestand, Beamte des höheren Dienstes den Bedarfsressorts zur Verfügung gestellt oder von diesen zur Dienstleistung in die allgemeine und innere Verwaltung übernommen wurden, wird auch künftig nach Durchführung der angestrebten Reichsregelung verfahren werden.

Die neue Rechtsetzung erfolgt in Form eines Reichsgesetzes, da die im § 164 des Deutschen Beamtengesetzes⁶ vorgesehene Ermächtigung, im Verordnungswege Vorschriften über die Vorbildung und Laufbahn der Beamten zu erlassen, erst mit dem 1. Juli 1937 in Kraft tritt, und ob [sic] es notwendig ist, geltende Sondergesetze der Länder zu beseitigen. Die Belange der allgemeinen und inneren Verwaltung erfordern, nunmehr schnellstens die Voraussetzungen für die Heranbildung eines geeigneten Nachwuchses zu schaffen.

Der vorgelegte Entwurf geht von der Erkenntnis aus, daß zum Dienste am Volk an leitender Stelle in der öffentlichen Verwaltung nur berufen ist, wer auf Grund nationalsozialistischer Pflichtauffassung mit offenem Blick für das praktische Leben die von gediegenem Wissen getragene Verantwortungsfreudigkeit des Entschlusses verbindet.

Der § 1⁷ begrenzt das Gesetz auf den Bereich der allgemeinen und inneren Verwaltung und verlangt von jedem Beamten des höheren Dienstes die Ablegung zweier Prüfungen, sofern nicht besondere Gründe eine Ausnahme nach § 9⁸ bedingen.

⁴ Von 1927–1933; s. CAPLAN, Government, S. 184.

⁵ Demnach hatte der RIM sein ursprüngl. Ziel eines einheitl. Ausbildungsgangs für die nichttechnischen höheren Beamtenkategorien sämtl. Verwaltungsressorts, also auch für die Finanz-, Sozial-, Wirtschafts- und Verkehrsverwaltung, bereits aufgegeben. Zur Reserviertheit des RFM gegen diese hochgesteckten Pläne vgl. ARH III, Nr. 34. Zur Neustrukturierung der Laufbahnen in der Reichsfinanzverwaltung seit 1933 und den Ausbildungsrichtlinien s. E. SCHÖNKNECHT in: FRIEDENBERGER/GÖSSEL/SCHÖNKNECHT, Reichsfinanzverwaltung, S. 186–243.

⁶ DBG vom 30. 1. 1937 (RGBl. I S. 41); s. Dok. Nr. 21 P. 1.

⁷ KabVorl. § 1 lautete: „(1) Beamter des höheren Dienstes in der allgemeinen und inneren Verwaltung kann werden, wer nach einem Hochschulstudium zwei Prüfungen abgelegt hat.

(2) Für das Hochschulstudium gelten allgemein die Bestimmungen der Justizausbildungsordnung vom 22. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 727).

(3) Die erste Prüfung ist die erste juristische Staatsprüfung gemäß den Bestimmungen der Justizausbildungsordnung.“

⁸ § 9 (1) nahm von den Ausbildungsvoraussetzungen dieses Gesetzes aus die Stellen:

– a)

„der Reichsstatthalter und Oberpräsidenten,

– b)

der Polizeipräsidenten und Polizeidirektoren der staatlichen Polizeiverwaltungen,

– c)

der Stellen in der Verwaltung, für die eine technische oder eine sonstige Sonderausbildung bestimmungsgemäß gefordert wird.“

Den Vorbereitungsdienst selbst behandeln die §§ 3 bis 5⁹. Sie bestimmen zugleich die Voraussetzungen der Ernennung zum Regierungsreferendar. Die Einzelheiten der Regierungsreferendarausbildung werden in einer Durchführungsvorschrift durch den Reichsminister des Innern geregelt werden mit dem Ziele, den Regierungsreferendar zu schöpferischer, volksnaher Verwaltungsführung zu erziehen und ihm eine eingehende Kenntnis für die Zusammenhänge und Aufgaben der Verwaltung zu vermitteln. Hervorzuheben ist, daß § 5 Abs. 3 die Möglichkeit vorsieht, Regierungsreferendare mit der vorübergehenden Wahrnehmung von Ämtern im Gemeindedienst zu beauftragen, um neben einer mehrmonatigen gemeindlichen Beschäftigung den gewonnenen Überblick über die Aufgabengebiete der Gemeinde zu vertiefen. Jeder Regierungsreferendar wird vor Ablegung der Großen Staatsprüfung an dem vom Stellvertreter des Führers eingerichteten NS-Lager für Verwaltungsbeamte teilnehmen, um dort die verschiedensten Arbeitsgebiete der NSDAP und ihrer Gliederungen kennenzulernen.

Die Große Staatsprüfung und die aus ihrem Bestehen sich ergebenden Folgen regeln die §§ 6 bis 9¹⁰.

⁹ Danach sollte die Ausbildung insges. drei Jahre dauern, bestehend aus einer siebenmonatigen Beschäftigung als Gerichtsreferendar beim Amtsgericht, an die sich die Ernennung zum Regierungsreferendar anschloß, und 29 Monaten Tätigkeit bei verschiedenen Verwaltungsbehörden und -stufen, deren nähere Bestimmung sich der RIM vorbehielt. Zu einem früheren Modell s. ARH III, Nr. 34 Anm. 9.

¹⁰ Zuzufolge § 7 (1) sollte sich die Große Staatsprüfung in ihrem schriftl. und mündl. Teil auf folgende Sachgebiete erstrecken:

„die Grundlagen des nationalsozialistischen Staates,
die Geschichte des deutschen Volkes,
das Recht von Volk und Staat, einschließlich der Rassenlehre,
das Verfassungs- und Verwaltungsrecht unter Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung,
die Finanzwissenschaft,
das Recht des deutschen Bauern,
das Recht der deutschen Arbeit und Wirtschaft, einschließlich der Volkswirtschaftslehre,
das Recht der deutschen Kultur,
die Grundzüge des bürgerlichen und des Strafrechts.“

Die KabVorl. wurde von der Rkei am 14. 4. 1937 mit Widerspruchsfrist bis 23. 4. in Umlauf gesetzt: R 43 II/450a, Bl. 145. Ein Widerspruch erfolgte während dieser Frist nicht, jedoch ging am 24. 4. Abschrift eines Schreibens des StdF an den RIM vom 16. 4. in der Rkei ein, worin Heß konstatierte, er habe zuletzt im Jan. 1937 schwere Bedenken gegen den damaligen GesEntw. angemeldet (Jurastudium als zwingende Voraussetzung und Weigerung Fricks, hauptamtl. Amtsträger der NSDAP wie Beamte nach fünfjähriger Bewährung im Dienst zur höheren Laufbahn zuzulassen, auch wenn sie nicht über die erforderl. Vorbildung verfügten; s. MOMMSEN, Beamtentum, S. 107 f.), habe aber seitdem nichts mehr davon gehört, geschweige der KabVorl. zugestimmt; ebd. Bl. 154 f.; s. auch APK I 1, Reg. Nr. 11854. Heß ersuchte Frick um Rücknahme der KabVorl., deren Dringlichkeit er im übrigen nicht anerkennen wollte, und widersprach deshalb auch ihrer mündl. Verabschiedung im Kabinet; R 43 II/450a, Bl. 156. Mit Schreiben an den StSRk vom 25. 6. 1937 zog Frick unter Bezugnahme auf das Ergebnis einer Besprechung mit Heß den Entwurf zurück und teilte mit: „Ich werde die Ausbildung für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung nunmehr im Verordnungswege regeln.“ Ebd. Bl. 159. Mit dieser Vorgehensweise, die eine Inkraftsetzung desselben materiellen Rechts wie im GesEntw. erlaubt, den RIM aber der Pflicht zur Herstellung des Einvernehmens mit den Ressorts enthoben hätte, ging wiederum Lammers nicht konform; Fortgang s. Dok. Nr. 114.

Zitierhinweis

Nr. 73 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Ausbildung und Laufbahn für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung. 12. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d073>